

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ

2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA

Processo nº: 0015740-89.2018.8.14.0005

Classe: Embargos de Declaração

Embargante: Catarino Comércio de Móveis EIRELI

Embargado: Elias Alves Catarino Filho

SENTENÇA

I – RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por CATARINO COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI, com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, em face da sentença de ID 130343444, que julgou procedentes os embargos de terceiro para declarar nula a constrição realizada sobre os bens da embargante.

A parte embargante alega omissão no decisum quanto à fixação do índice de correção monetária e da taxa de juros incidentes sobre o valor atualizado dos bens constritos, conforme condenação imposta aos embargados.

Devidamente intimado, o embargado permaneceu inerte, conforme certidão de ID 112664218.

É o relatório. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso em tela, assiste razão ao embargante. A sentença de ID 130343444, ao condenar os embargados ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor atualizado dos bens constritos, deixou de indicar expressamente o índice de correção monetária e a taxa de juros aplicáveis, bem como o termo inicial de sua incidência.

A omissão apontada compromete a exequibilidade do julgado, razão pela qual deve ser sanada.

Conforme entendimento doutrinário de Fredie Didier Jr., “a omissão ocorre quando o juiz deixa de se pronunciar sobre questão que deveria ter enfrentado, ainda que não tenha sido expressamente suscitada pelas partes” (Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, 20ª ed., p. 229).

Assim, para fins de liquidação e execução da sentença, deve-se aplicar:

- **Índice de correção monetária: IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial), conforme orientação do STF no RE 870.947/SE (Tema 810).**
- **Taxa de juros moratórios: 1% ao mês, a contar do trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 406 do Código Civil c/c art. 161, §1º, do CTN.**

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, JULGO PROCEDENTES os embargos de declaração opostos por CATARINO COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI para, **complementando**

a sentença de ID **130343444**, determinar que:

- A correção monetária sobre o valor atualizado dos bens constritos deverá observar o índice **IPCA-E**;
- Os juros moratórios deverão incidir à razão de **1% ao mês**, a contar do **trânsito em julgado** da sentença.

Mantêm-se inalterados os demais termos da sentença.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Altamira/PA, 11 de junho de 2025.

José Antônio Ribeiro de Pontes Júnior

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara cível e Empresarial de Altamira